著作権法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送等の権利の保護及び公正な利用による文化の発展に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　著作権に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「著作物」とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいうをいう。

2　この法律において「著作権」とは、著作物の複製、上演、演奏、上映、公衆送信、翻案等を独占的かつ排他的に行う財産的権利をいうをいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、著作物並びに実演、レコード、放送等の権利の保護及び公正な利用による文化の発展に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

文化庁長官及び文部科学大臣は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第11条

1　この法律に規定する事務は、文化庁長官及び文部科学大臣が管理統理する。

2　文化庁長官及び文部科学大臣は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第12条

1　文化庁長官及び文部科学大臣は、著作物並びに実演、レコード、放送等の権利の保護及び公正な利用による文化の発展に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第13条

文化庁長官及び文部科学大臣は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第14条

文化庁長官及び文部科学大臣の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第15条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第16条

文化庁長官及び文部科学大臣及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第17条

　文化庁長官及び文部科学大臣は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第18条

　文化庁長官及び文部科学大臣は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第19条

　文化庁長官及び文部科学大臣は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第20条

　国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　著作物の範囲及び著作者の権利

第21条

　小説、論文、楽曲、絵画、彫刻、建築、写真、映画、コンピュータプログラム等を保護する。

第22条

　著作権の発生には、いかなる登録、納本その他の手続も要しない。

第23条

　翻訳、編曲、映画化等により創作された二次的著作物も独立して保護される。

第24条

　素材の選択又は配列に創作性がある編集物及びデータベースは著作物とする。

第25条

　憲法その他の法令、裁判所の判決、官公庁の通達、単純な事実の伝達等は著作権の目的とならない。

第26条

　二人以上が共同して創作し分離利用できない著作物は、全員の合意により権利を行使する。

第27条

　法人の発意に基づき従業員が職務上作成した著作物は、特段の定めがない限り法人が著作者となる。

第28条

映画の著作権は、製作者に帰属し、監督、脚本家等の創作者には相当の報酬を受ける権利を認める。

第29条

公表権、氏名表示権及び同一性保持権は、著作者の一身に専属し、譲渡できない。

第30条

プログラムのバグ修正、建築物の増改築等、やむを得ない改変は同一性保持権を侵害しない。

第4章　著作財産権の支分権及び存続期間

第31条

著作物を印刷、写真、複写、録音、録画等により有形的に再製する権利を専有する。

第32条

公衆に直接見せ又は聞かせる目的で著作物を上演又は演奏する権利を専有する。

第33条

スクリーン等に映写する権利、及びインターネット等により送信する権利を専有する。

第34条

言語の著作物を朗読する権利、及び美術・写真の原作品を公に展示する権利を専有する。

第35条

映画の著作物の複製物を頒布する権利、及び原作品等を公衆に譲渡する権利を専有する。

第36条

商業用複製物を貸与する権利、及び著作物を翻訳、編曲、変形、脚色する権利を専有する。

第37条

著作権は、著作者の生存中及びその死後七十年（無名・団体名義は公表後七十年）存続する。

第38条

映画の著作権は、公表後七十年をもって消滅する。

第39条

　共有に係る著作権は、全員の合意によらなければ行使できず、正当な理由なく合意を拒めない。

第40条

　著作権は、その全部又は一部を譲渡し、又は質権の目的とすることができる。

第5章　著作権の制限（公正利用及び自由利用）

第41条

家庭内その他個人的に使用する目的であれば、適法に公表された著作物を複製できる。

第42条

公立図書館等は、利用者の調査研究のため一部分を一人につき一部提供できる。

第43条

報道、批評、研究等の正当な目的のため、公正な慣行に合致し引用部分が主従関係にあれば引用できる。

第44条

公教育の教科書への掲載は、文化庁長官への届出と適正な補償金の支払により許諾なく行える。

第45条

授業の過程において担当教員及び児童生徒が必要な限度で複製又は公衆送信できる。

第46条

入学試験等の問題として著作物を複製又は送信することができる。

第47条

点字への翻案、音声読み上げ用データの作成等、福祉のための利用を認める。

第48条

入場料を取らず、実演家に報酬を支払わない無料の上演等は許諾なく行える。

第49条

日々の事件の報道のためにやむを得ない限度において、事件を構成する著作物を利用できる。

第50条

コンピュータによる情報解析の用に供する場合、著作物に表現された思想感情を享受しない利用は自由とする。

第6章　著作隣接権（実演家、レコード製作者、放送事業者）

第51条

実演、レコードの固定、放送が行われた時から七十年間存続する。

第52条

録音録画権、送信可能化権、商業用レコードの二次使用料を受ける権利を専有する。

第53条

実演家は、その氏名を表示する権利及び実演の同一性を保持する権利を有する。

第54条

レコードの複製権、送信可能化権及び商業用貸与権を専有する。

第55条

放送の同時再放送権、有線送信権、テレビジョン放送の上映権を専有する。

第56条

有線放送の再放送権及び録音録画権を保護する。

第57条

デジタル機器を用いて私的複製を行う者から機器代金等を通じて補償金を徴収する。

第58条

著作権の信託管理を業として行う団体（ＪＡＳＲＡＣ等）は、文化庁の登録を受ける。

第59条

管理事業者は、公正な著作権使用料規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。

第60条

著作権者の所在が不明な場合、文化庁長官の裁定を受け供託金を納めて著作物を利用できる。

第7章　侵害に対する救済措置及び罰則

第61条

　著作権者は、自己の権利を侵害する者に対し、侵害の停止及び侵害物の廃棄を請求できる。

第62条

　侵害者が販売した数量に正規の利益額を乗じた額、又はライセンス料相当額を損害と推定する。

第63条

　著作者人格権を侵害した者に対し、謝罪広告の掲載等の名誉回復措置を命ずることができる。

第64条

　コピーガードを解除する装置又はプログラムの販売を厳格に禁止する。

第65条

　インターネット上で大規模に著作権を侵害する違法サイトに対し、ドメイン差止めを命ずる。

第66条

　著作権を故意に侵害した者は、十年以下の拘禁刑若しくは一千万円以下の罰金に処する。

第67条

　法人の業務に関して著作権侵害の罪を犯したときは、その法人に対し三億円以下の罰金を科する。

第68条

著作者人格権を侵害した者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

第69条

有償の著作物が違法に配信されていることを知りながらダウンロードした者を処罰する。

第70条

営利目的の大規模な海賊版事案については、著作権者の告訴を要せず公訴を提起できる。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第71条

　文化庁長官及び文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第72条

　1　文化庁長官及び文部科学大臣の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

　2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第73条

　立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第74条

　関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第75条

　文化庁長官及び文部科学大臣は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第76条

　文化庁長官及び文部科学大臣は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第77条

文化庁長官及び文部科学大臣は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第78条

文化庁長官及び文部科学大臣は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第79条

文化庁長官及び文部科学大臣は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第80条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第81条

　この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第82条

　処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第83条

　文化庁長官及び文部科学大臣は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第84条

　重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第85条

　裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第86条

　民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第87条

　当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第88条

　調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第89条

　文化庁長官及び文部科学大臣は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第90条

　この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第91条

偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第92条

この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第93条

所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第94条

報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第95条

職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第96条

帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第97条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第98条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第99条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第100条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。